



Technik: Erst Skizze (Beteiligte, Warenweg ≠ Rechnungsweg, Zeitachse). Jeden Umsatz einzeln prüfen (Trennungsgrundsatz). **Ausgangsseite vor Eingangsseite** – § 15 hängt von der Verwendung ab.

● 1 Steuerbarkeit § 1 Abs. 1 UStG

- **Nr. 1** Lieferung/sonstige Leistung: Unternehmer · im Inland · gegen Entgelt · im Rahmen seines Unternehmens.
- **Nr. 4** Einfuhr (EUST) · **Nr. 5** innergemeinschaftlicher Erwerb.
- **Gleichgestellt:** unentgeltliche Wertabgaben § 3 Abs. 1b (Entnahme – nur wenn VSt-Abzug bestand) und § 3 Abs. 9a (private Nutzung; Gebäude nicht, wegen § 15 Abs. 1b).
- **Nicht steuerbar:** Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a), Innenumsätze (Unternehmenseinheit § 2 Abs. 1 S. 2, Organschaft § 2 Abs. 2 Nr. 2), echter Schadensersatz, echter Zuschuss.

Unternehmer § 2

Selbständig + nachhaltig + Einnahmeerzielungsabsicht (Gewinnabsicht nicht nötig). Beginnt mit ernsthaften **Vorbereitungshandlungen** → VSt-Abzug schon vor dem ersten Umsatz.

Lieferung oder sonstige Leistung?

- Lieferung = Verschaffung der Verfügungsmacht (§ 3 Abs. 1); **Werklieferung** = Hauptstoff vom Unternehmer (§ 3 Abs. 4) → Lieferung.
- Sonstige Leistung = alles andere (§ 3 Abs. 9). Nebenleistung teilt Schicksal der Hauptleistung.

● 2 Leistungsort – die Weiche

Umsatz	Ort	Norm
Bewegte Lieferung	Beginn der Beförderung bzw. Versendung	§ 3 Abs. 6 S. 1
Ruhende Lieferung, Werklieferung mit Einbau	wo Verfügungsmacht verschafft wird	§ 3 Abs. 7 S. 1
Fernverkauf B2C in andere EU-Staaten	Ende der Beförderung (EU-weite Schwelle 10.000 €)	§ 3c Abs. 1, 4
Innergemeinschaftlicher Erwerb	Ende der Beförderung	§ 3d S. 1
Sonstige Leistung B2B	Sitz des Empfängers	§ 3a Abs. 2
Sonstige Leistung B2C	Sitz des Leistenden	§ 3a Abs. 1
Grundstücksleistung (Vermietung, Makler, Architekt)	Lage des Grundstücks	§ 3a Abs. 3 Nr. 1
Kurzfristige Vermietung Beförderungsmittel (≤ 30 Tage)	Übergabeort	§ 3a Abs. 3 Nr. 2
Restaurationsleistung	Tätigkeitsort	§ 3a Abs. 3 Nr. 3b
Vermittlung B2C	Ort des vermittelten Umsatzes	§ 3a Abs. 3 Nr. 4
Katalogleistungen an Nichtunternehmer im Drittland	Wohnsitz Empfänger	§ 3a Abs. 4
Elektronische Leistungen, Telekom B2C	Wohnsitz Empfänger (Schwelle 10.000 €)	§ 3a Abs. 5
Personenbeförderung	Strecke (Aufteilung)	§ 3b Abs. 1

B2B-Ort (§ 3a Abs. 2) ist Grundregel für alle sonstigen Leistungen an Unternehmer – Sonderregeln (Grundstück, Beförderungsmittel, Restaurant, Veranstaltung) gehen vor.

● 3 Steuerbefreiung → BMG → Satz → Entstehung

§ 4 – Klausurrelevant: Nr. 1a/§ 6 Ausfuhr · **Nr. 1b/§ 6a i.g. Lieferung** · Nr. 8 Finanzumsätze · **Nr. 9a Grundstücksumsätze (GrEStG)** · **Nr. 12a Vermietung** (nicht: Hotel – 7 %, Stellplätze, Betriebsvorrichtungen) · Nr. 14 Heilbehandlung. Option nach § 9 nur bei Nr. 8, 9a, 12 u. a.

BMG § 10: Entgelt = alles, was der Empfänger aufwendet, **ohne USt** (Brutto ÷ 1,19). Wertabgaben: Einkaufspreis/Selbstkosten (Abs. 4 Nr. 1), Ausgaben (Nr. 2). **Mindest-BMG** bei nahestehenden Personen (Abs. 5). Entgeltminderung: § 17. **Satz § 12:** 19 % / 7 % (Anlage 2, Beherbergung Abs. 2 Nr. 11).

Entstehung § 13: Soll: Ablauf des VAZ der Leistung (Abs. 1 Nr. 1a S. 1); **Anzahlung:** Ablauf VAZ der Vereinnahmung (S. 4). Ist: § 20 (≤ 800.000 €). i.g. Erwerb: Rechnung, spätestens Ablauf Folgemonat (Nr. 6). **Schuldner:** Leistender § 13a Abs. 1 Nr. 1; Erwerber Nr. 2; Rechnungsaussteller bei § 14c Abs. 2: Nr. 4.

MINIFALL 1 · ORT DER SONSTIGEN LEISTUNG

StB S (München) berät a) die F-SARL (Paris), b) den Privatmann P (Paris), c) den Privatmann Q (Zürich). Architekt A (Köln) plant d) ein Ferienhaus in Salzburg.

Lösung → a) B2B → Paris (§ 3a Abs. 2), in DE nicht steuerbar; Rechnung mit Reverse-Charge-Hinweis (§ 14a Abs. 1), ZM. b) B2C → München (§ 3a Abs. 1), 19 %. c) Katalogleistung an Drittland-Privatperson → Zürich (§ 3a Abs. 4 S. 2 Nr. 3), nicht steuerbar. d) Grundstücksleistung → Salzburg (§ 3a Abs. 3 Nr. 1), nicht steuerbar.

⚠ **Typische Punkteverluste:** Bruttobeträge nicht ÷ 1,19 · Anzahlungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1a S. 4) übersehen · Ort B2B vs. B2C verwechselt · § 13b bei optierter Grundstückslieferung vergessen · VSt aus falsch ausgewiesener Steuer gezogen · § 15a-Bagatellgrenzen nicht geprüft · VAZ (Monat/Quartal) nicht genannt.

● 4 Innergemeinschaftlicher Erwerb § 1a, § 3d · 11/11

- 1 Gegenstand gelangt aus anderem EU-Staat ins Inland.
- 2 Erwerber: Unternehmer für sein Unternehmen oder juristische Person.
- 3 Lieferer: Unternehmer, gegen Entgelt, nicht Kleinunternehmer.
- 4 Ort: Ende der Beförderung (§ 3d S. 1); Verwendung abweichender USt-IdNr → **zusätzlich** dort (S. 2).
- 5 Schuldner Erwerber (§ 13a Abs. 1 Nr. 2), Entstehung § 13 Abs. 1 Nr. 6, VSt § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3.

Halbunternehmer (§ 1a Abs. 3: Arzt, Kleinunternehmer, Pauschallandwirt, jPdöR): nur steuerbar über **Erwerbsschwelle 12.500 €** oder bei Option. **Verbringen** eigener Ware (§ 1a Abs. 2, § 3 Abs. 1a) = fiktiver Erwerb/fiktive Lieferung. **Neufahrzeuge**: § 1b – auch Privatpersonen.

● Spiegelbild: i.g. Lieferung § 4 Nr. 1b, § 6a · 5/11

Ware gelangt in anderen EU-Staat · Abnehmer Unternehmer · Erwerb dort steuerbar · Abnehmer verwendet **gültige USt-IdNr eines anderen Mitgliedstaats** (§ 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 4, materiell!) · **ZM** ordnungsgemäß (§ 4 Nr. 1b Hs. 2). Nachweis: Gelangensbestätigung (§ 17b UStDV). VSt bleibt erhalten (§ 15 Abs. 3 Nr. 1a).

MINIFALL 2 · I.G. ERWERB

Schreiner D (Regelbesteuerer, Leipzig) kauft bei F (Lyon) eine Maschine für 50.000 €; F versendet nach Leipzig, Rechnung 20.06. ohne USt. Variante: Käufer ist Zahnarzt Z (nur § 4 Nr. 14-Umsätze).

Lösung → FR: steuerfreie i.g. Lieferung. DE: i.g. Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5, § 1a Abs. 1), Ort Leipzig (§ 3d S. 1), BMG 50.000 € → **9.500 €**, Schuldner D (§ 13a Abs. 1 Nr. 2), Entstehung 20.06. (§ 13 Abs. 1 Nr. 6); VSt 9.500 € (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3) → Nullsumme. Variante: Z ist Halbunternehmer, Erwerbsschwelle 12.500 € überschritten → Erwerb steuerbar, VSt **ausgeschlossen** (§ 15 Abs. 2 Nr. 1) → echte Belastung.

● 5 Reihengeschäft § 3 Abs. 6a, 7 · 8/11

Mehrere Unternehmer, ein Gegenstand, **eine** Warenbewegung unmittelbar vom ersten zum letzten. Nur **eine bewegte** Lieferung (Ort § 3 Abs. 6, ggf. steuerfrei § 6a/§ 6), alle anderen ruhend.

Wer transportiert?	Bewegte Lieferung
Erster Lieferer	seine Lieferung (S. 2)
Letzter Abnehmer	Lieferung an ihn (S. 3)
Zwischenhändler	Lieferung an ihn (S. 4) – es sei denn , er verwendet die USt-IdNr des Abgangsstaats → seine Lieferung (S. 5)

Ruhende Lieferung **vor** der bewegten → Abgangsort; **nach** der bewegten → Ankunftsort (§ 3 Abs. 7 S. 2). Dreiecksgeschäft (§ 25b) = Exot: Vereinfachung, letzter Abnehmer schuldet.

MINIFALL 3 · REIHENGESCHÄFT

A (Köln) → B (Hamburg) → C (Wien). B holt die Ware in Köln ab und bringt sie nach Wien; B tritt mit seiner **deutschen** USt-IdNr auf, C mit österreichischer.

Lösung → Transport durch Zwischenhändler mit IdNr des Abgangsstaats → bewegt ist **B** → **C**: Ort Köln (§ 3 Abs. 6 S. 1), steuerbar, steuerfrei als i.g. Lieferung (§ 4 Nr. 1b, § 6a); C erwirbt i.g. in AT. **A** → **B** ruhend vor der bewegten: Ort Köln (§ 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 1) → steuerpflichtig 19 %, B hat VSt. Verwendet B eine nicht-deutsche IdNr: A → B bewegt und steuerfrei, B → C ruhend in AT.

● 6 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers § 13b · 10/11

Fall	Norm	Entstehung
Sonst. Leistung B2B eines EU-Unternehmers (§ 3a Abs. 2)	Abs. 1	Ablauf VAZ der Ausführung
Werklieferungen + übrige sonst. Leistungen ausländischer Unternehmer	Abs. 2 Nr. 1	Rechnung, spätestens Ablauf des Folgemonats (Abs. 2)
Sicherungsübereignete Gegenstände	Abs. 2 Nr. 2	
Grundstücksumsätze (GrEStG, bei Option)	Abs. 2 Nr. 3	
Bauleistungen an Bauleistende (nachhaltig, ≥ 10 % Weltumsatz, USt 1 TG)	Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 S. 2	
Gebäudereinigung, Schrott, Gold, Mobilfunk/IC (≥ 5.000 €)	Abs. 2 Nr. 7–11	

- **Empfänger** muss Unternehmer oder jur. Person sein (Abs. 5 S. 1) – gilt **auch** für Bezüge in den Privatbereich (Abs. 5) und für Kleinunternehmer (Abs. 8).
- Rechnung **netto** mit Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (§ 14a Abs. 5).
- VSt beim Empfänger: § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 – **ohne** Rechnungsvoraussetzung.

MINIFALL 4 · WERKLIEFERUNG AUS POLEN

Bauunternehmer D (Berlin) beauftragt P (Breslau), in ein Gebäude in Berlin eine Heizungsanlage einzubauen (Material von P), 40.000 €. Abnahme 15.03.

Lösung → Werklieferung (§ 3 Abs. 4), ruhend → Ort Berlin (§ 3 Abs. 7 S. 1), steuerbar/-pflichtig. P im Ausland ansässig → **D schuldet** 7.600 € (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1), Entstehung mit Rechnung, spätestens 30.04.; VSt 7.600 € (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4) → Nullsumme. Wäre der Auftraggeber Privatperson: kein § 13b, P muss sich in DE registrieren.

- **Geschäftsveräußerung im Ganzen** § 1 Abs. 1a · 7/11 — Unternehmen oder gesondert geführter Betrieb wird im Ganzen (entgeltlich/unentgeltlich/Einbringung) an einen Unternehmer **für dessen Unternehmen** übertragen, der es **fortführt**. Klassiker: **vermietetes Grundstück** mit Eintritt in Mietverträge = GiG. Folge: **nicht steuerbar**, keine Option, kein § 13b; Erwerber tritt an die Stelle des Veräußerers und **führt den § 15a-Zeitraum fort** (§ 1 Abs. 1a S. 3, § 15a Abs. 10). Fehlerhaft ausgewiesene USt → § 14c Abs. 1.

Immobilienkette: Vermietung/Verkauf → § 4 Nr. 12 / 9a → Option § 9 → VSt § 15 → Nutzungsänderung → § 15a →
ggf. GiG → ggf. § 13b

● 7 Vorsteuerabzug § 15

- 1 Leistung eines **anderen Unternehmers**, gesetzlich geschuldete Steuer (sonst § 14c – kein Abzug).
- 2 **Für das Unternehmen**: Zuordnung; Mindestnutzung 10 % (§ 15 Abs. 1 S. 2). Gemischt genutzter Gegenstand: Zuordnungswahlrecht, Dokumentation bis 31.7. Folgejahr.
- 3 **Ordnungsgemäße Rechnung** (§ 14 Abs. 4; Kleinbetrag ≤ 250 € § 33 UStDV; E-Rechnung im B2B seit 2025 empfangen können).
- 4 **Kein Ausschluss**: Abs. 1a (nicht abziehbare BA § 4 Abs. 5 EStG, z. B. Geschenke > 50 €) · Abs. 1b (privat genutzter Gebäudeteil) · **Abs. 2 Nr. 1** (steuerfreie Ausgangsumsätze) · Rückausnahme Abs. 3 (Ausfuhr, i.g. Lieferung).
- 5 **Aufteilung** (Abs. 4): wirtschaftliche Zurechnung; Gebäude: **Flächenschlüssel** vorrangig, Umsatzschlüssel nur, wenn kein präziserer Schlüssel möglich.
- 6 Zeitpunkt: Leistung bezogen + Rechnung liegt vor; Anzahlung: bei Zahlung.

● 8 Vermietung & Option § 4 Nr. 12a, § 9 · 8/11 bzw. 9/11

- Option nur bei Umsätzen **an Unternehmer für dessen Unternehmen** (§ 9 Abs. 1).
- Grundstücke: nur soweit der Mieter **ausschließlich vorsteuerunschädliche** Umsätze ausführt (§ 9 Abs. 2; Bagatelle 5 %, A 9.2 Abs. 3 UStAE). Arzt, Bank, Versicherung, Wohnung → **keine** Option.
- Teiloption je abgrenzbaren Gebäudeteil möglich.
- Grundstückslieferung (§ 4 Nr. 9a): Option nur im **notariellen Vertrag** (§ 9 Abs. 3) → § 13b Abs. 2 Nr. 3, Erwerber schuldet.

MINIFALL 5 · GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE

U errichtet ein Gebäude (VSt aus HK 200.000 €), insgesamt dem Unternehmen zugeordnet: EG 200 m² an eine Bank, 1. OG 200 m² an einen Rechtsanwalt (Option erklärt), 2. OG 100 m² eigene Wohnung.

Lösung → EG: § 4 Nr. 12a, Option ausgeschlossen (Bank: § 4 Nr. 8, § 9 Abs. 2) → kein VSt. 1. OG: Option (+) → steuerpflichtig. 2. OG: § 15 Abs. 1b → kein VSt (keine Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a). Flächenschlüssel 200/500 = 40 % → **VSt 80.000 €**. Die Zuordnung sichert spätere Berichtigung zugunsten (§ 15a Abs. 6a).

Rechnung & § 14c: zu hoch ausgewiesene USt (Abs. 1) → Mehrbetrag geschuldet, Berichtigung ex nunc (§ 17 Abs. 1). Ausweis ohne Berechtigung (Abs. 2: Nichtunternehmer, Kleinunternehmer, Scheinrechnung, GiG mit USt) → Aussteller schuldet; Berichtigung erst nach Beseitigung der Gefährdung. Empfänger: **nie** VSt aus § 14c-Beträgen.

● 9 Vorsteuerberichtigung § 15a · 10/11

- 1 Wirtschaftsgut/Leistung mit VSt, **Verwendungsänderung** ggü. dem Erstjahr (auch: Veräußerung, Entnahme, § 15a Abs. 8).
- 2 **Berichtigungszeitraum**: 5 J., **Grundstücke 10 J.**, ab erstmaliger Verwendung; monatsgenau (§ 45 UStDV: bis 15. → Monat zählt nicht).
- 3 Betrag: **VSt gesamt ÷ Monate × betroffene Monate × Änderung in %-Punkten**.
- 4 Bagatellen § 44 UStDV: VSt ≤ 1.000 € → keine Berichtigung; Änderung < 10 %-Punkte **und** ≤ 1.000 € → keine; ≤ 6.000 €/Jahr → erst in der Jahreserklärung.
- 5 Veräußerung: Rest des Zeitraums **sofort** im VAZ der Veräußerung (Abs. 8, 9). GiG: Erwerber führt fort (Abs. 10).

MINIFALL 6 · BÜROGEBÄUDE, MIETERWECHSEL

V errichtet ein Bürogebäude, erstmalige Verwendung 01.01.2023, VSt aus HK 300.000 € (voll abgezogen). Bis 31.12.2024 an StB vermietet (Option § 9), ab 01.01.2025 an einen Arzt.

Lösung → Arzt hat steuerfreie Umsätze (§ 4 Nr. 14) → Option ausgeschlossen (§ 9 Abs. 2) → Vermietung steuerfrei (§ 4 Nr. 12a), Änderung 100 %-Punkte. Zeitraum 01/2023–12/2032 = 120 Monate; 300.000 ÷ 120 = 2.500 €/Monat → **2025: –30.000 €** (> 6.000 € → bereits in den Voranmeldungen). **Variante**: V verkauft 07/2027 an E, der die Vermietung fortführt → GiG, nicht steuerbar; E übernimmt den Berichtigungszeitraum (§ 15a Abs. 10).

MINIFALL 7 · UNENTGELTLICHE WERTABGABE

U entnimmt ein betriebliches Notebook (2024 mit VSt gekauft, Wiederbeschaffungspreis jetzt 500 € netto) für sein Kind. Zudem nutzt er den betrieblichen Pkw zu 30 % privat.

Lösung → Notebook: § 3 Abs. 1b S. 1 Nr. 1 (VSt-Abzug bestand), BMG Einkaufspreis im Entnahmzeitpunkt (§ 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 1) → **USt 95 €**. Pkw: § 3 Abs. 9a Nr. 1, BMG = vorsteuerbelastete Ausgaben × 30 % (§ 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 2); bei 1 %-Methode: 1 %-Wert abzgl. 20 % Pauschalabschlag (A 15.23 UStAE).

● 10 Gefährliche Exoten selten, aber bis 15 P.

Kleinunternehmer § 19 (ab 2025): Vorjahresumsatz ≤ **25.000 €** und laufendes Jahr ≤ **100.000 €** (beim Überschreiten **sofort** Regelbesteuerung ab diesem Umsatz). Umsätze **steuerfrei**, kein VSt-Abzug; Verzicht bindet 5 J.; § 13b und i.g. Erwerb (Schwelle) bleiben.

MINIFALL 8 · DIFFERENZBESTEUERUNG § 25A

Gebrauchtwagenhändler G kauft einen Pkw von Privatmann für 10.000 € und verkauft ihn für 13.570 €.

Lösung → Wiederverkäufer, Erwerb ohne USt → § 25a. BMG = Differenz 3.570 € ÷ 1,19 = 3.000 €; **USt 570 €**. Kein gesonderter Steuerausweis (§ 14a Abs. 6), keine steuerfreie i.g. Lieferung (§ 25a Abs. 7).